기본권 충돌과 판례

고3 사회·역사 · 제도와경제쟁점 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **두 가상 판례의 형량 요소를 비교해 표를 채우세요. 판례 요지에 없으면 '—'로 두세요.**

판례 1(예시): 지역 신문이 시장의 업무 추진비 의혹을 보도, 공문서·관계자 확인 취재, 일부 액수는 틀림 → 신문 책임 없음
판례 2(예시): 이웃이 식당에서 다툰 사람의 영상을 얼굴·가게 이름이 보이게 SNS에 올림 → 게시물 삭제와 손해 배상

형량 요소	판례 1	판례 2
공적 인물인가?		
공적 관심 사안인가?		
사실 확인 노력이 있었나?		
덜 침해하는 방법이 있었나?		
결론을 가른 요소		

2 **누리시 '밤 10시 이후 공원 확성기 공연 금지' 조례를 과잉 금지 원칙의 네 단계로 따져 보세요.**

단계	내 생각
목적의 정당성	
수단의 적합성	
침해의 최소성	
법익의 균형성	

3 **도심 집회 사례의 세 대안(㉠ 금지, ㉡ 2개 차로만 집회, ㉢ 주말 낮 시간만) 가운데 하나를 고르고, 두 권리의 처지에서 까닭을 쓰세요. ㉡에서 통행에 남는 차로 비율도 쓰세요.**

4 공적 인물이라도 보호되지 않는 표현의 예를 하나 들고 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 답하세요.

① 기본권 충돌의 뜻
② 과잉 금지 원칙의 네 단계
③ 판례에서 결론을 가른 형량 요소 둘